

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3217/2535

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี . เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 226

คำร้องขอให้เรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีมิใช่คำคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(5) เพราะมิได้ตั้งประเด็นระหว่างคู่ความดังนั้น คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดี จึงมิใช่คำสั่งไม่รับคำคู่ความและเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจะอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นในระหว่างพิจารณาไม่ได้ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 226.

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญาทราสต์รีซีทและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี

ระหว่างพิจารณาก่อนสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายชัยยันต์ ไปษยานนท์ ผู้ค้ำประกันร่วมเข้ามาเป็นจำเลยร่วม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำร้องดังกล่าวเป็นเพียงแต่ขอให้เรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเท่านั้นมิใช่คำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5) เพราะไม่ได้ตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ ดังนั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าว จึงมิใช่คำสั่งไม่รับคำคู่ความและเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 3 จะอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นในระหว่างพิจารณาไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยและพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ